

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DO TRABALHO DA VARA DO
TRABALHO DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA

ANA CLARA WALTER LOPES, brasileira, solteira, estudante, nascida em 01 de junho de 2002, portadora da Cédula de Identidade nº 13.919.376-60 SSP/BA, inscrita no CPF sob o nº 841.885.375-15, residente e domiciliada na Rua Coromandel, nº 132, Bairro Brasília, CEP 44.149-999, Feira de Santana, Bahia, por meio de seus procuradores, Bel. FÁBIO LIMA DA SILVA, inscrito na OAB/BA sob o nº 51.288, e Bela. EVANLUCY LIMA DA SILVA, inscrita na OAB/BA sob o nº 68.370, ambos com escritório profissional na Rua Bossoroca, nº 185, Bairro Brasília, CEP 44.088-540, Feira de Santana, Bahia, e-mail adv.limaesilva@hotmail.com, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 840 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, apresentar a presente

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

em face de ATENTO BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.879.250/0064-52, com estabelecimento situado na Praça Carlos Bahia, nº 19, Centro, CEP 44.002-772, Feira de Santana, Bahia, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos:

I – DOS FATOS

A reclamante foi admitida pela reclamada ATENTO BRASIL S/A em 14 de setembro de 2022, para exercer o cargo de ESPECIALISTA RELACIONAMENTO CLIENTE I, CBO 4223-10, mediante contrato de trabalho por prazo indeterminado, percebendo salário mensal de R\$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), conforme se verifica pela Carteira de Trabalho e Previdência Social Digital e pelos demonstrativos de pagamento acostados aos autos.

Desde o início do vínculo empregatício, a reclamante desempenhou suas funções com dedicação e comprometimento, laborando na unidade da reclamada situada na Praça Carlos Bahia, nº 19, Centro, Feira de Santana, Bahia, no setor denominado HONG INBOUND CUSTOMER CARE, posteriormente transferida para o produto XTRA TEAM BA, ambos pertencentes à estrutura operacional da empresa reclamada, que atua no ramo de telemarketing e relacionamento com clientes.

No início do ano de 2023, a reclamante descobriu estar grávida, fato que, conforme se demonstrará, representou o marco inicial de uma série de condutas abusivas, discriminatórias e atentatórias à dignidade da trabalhadora, perpetradas pela reclamada por meio de seus prepostos e superiores hierárquicos, configurando verdadeiro assédio moral de natureza institucional e discriminatória.

A partir da ciência da gravidez pela reclamada, os superiores hierárquicos da reclamante passaram a tratá-la com nítida indiferença e hostilidade, intensificando cobranças desarrazoadas quanto à assiduidade e ao cumprimento de metas, em conduta manifestamente incompatível com o estado gravídico da trabalhadora. Durante toda a gestação, a reclamante apresentou quadro de saúde delicado, necessitando de frequentes afastamentos médicos devidamente documentados por atestados expedidos por

profissionais de saúde habilitados, os quais foram apresentados à reclamada na forma exigida pela empresa.

Não obstante a apresentação regular dos documentos médicos, a reclamada sistematicamente questionava a veracidade e a legitimidade dos atestados médicos apresentados pela reclamante, tratando seu estado de saúde como simulação, cobrando-a de comparecer ao trabalho mesmo diante de sua condição de saúde comprovada e documentada. A reclamante tomou conhecimento de que outra trabalhadora gestante na mesma empresa era submetida a tratamento semelhante, o que evidencia que a conduta da reclamada não era personalíssima, mas sim uma prática institucional direcionada especificamente a gestantes que apresentavam atestados médicos, caracterizando discriminação de gênero e assédio moral coletivo.

No período compreendido entre janeiro e fevereiro de 2024, a reclamante apresentou sucessivos atestados médicos em razão de diversas afecções, conforme detalhado na declaração emitida pela própria reclamada em 21 de março de 2024, que registrou os seguintes afastamentos: em 31/01/2024, atestado médico com CID 000.0; em 01/02/2024, atestado médico com CID R10.2 (dor pélvica e perineal); de 05/02/2024 a 06/02/2024, atestado médico com CID N39 (outros transtornos do trato urinário); de 07/02/2024 a 13/02/2024, atestado médico com CID 000.0; de 14/02/2024 a 17/02/2024, atestado médico com CID N11.0 (pielonefrite não-obstrutiva crônica associada a refluxo); em 19/02/2024, atestado médico com CID 000.0; de 21/02/2024 a 22/02/2024, atestado médico com CID O26.8 (infecções do trato geniturinário na gravidez); e em 26/02/2024, atestado médico com CID O23. O último dia de trabalho da reclamante antes do afastamento previdenciário foi 24 de fevereiro de 2024.

Em 29 de fevereiro de 2024, atingido o décimo sexto dia de afastamento, a reclamada emitiu Carta de Encaminhamento do SESMT para o INSS, encaminhando a reclamante para afastamento previdenciário por auxílio-doença a partir de 29/02/2024, com DUT de 24/02/2024. A reclamante requereu o benefício previdenciário em 07 de março de 2024, tendo o INSS reconhecido a incapacidade laborativa e concedido o Auxílio por Incapacidade Temporária sob o Número de Benefício 648.658.764-8, espécie 31, com início do pagamento a partir de 11 de março de 2024, conforme Carta de Concessão emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

O benefício previdenciário foi concedido com renda mensal inicial de R\$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), correspondente ao salário mínimo vigente, tendo sido fixada a cessação em 24 de abril de 2024. Após o período de gozo de férias regulares, compreendido entre 26 de agosto de 2024 e 24 de setembro de 2024, referente ao período aquisitivo de 14/09/2022 a 13/09/2023, a reclamante retornou às suas atividades laborais.

Contudo, ao retornar ao trabalho após a licença maternidade, a reclamante deparou-se com situação ainda mais gravosa: a reclamada passou a negar-lhe acesso ao sistema informatizado utilizado para a realização das tarefas inerentes ao seu cargo, sistema esse acessado normalmente por todos os demais funcionários que exerciam função idêntica à sua. Em razão dessa conduta deliberada da reclamada, a reclamante permanecia durante toda a jornada de seis horas diárias sem conseguir realizar qualquer tarefa pertinente às suas atribuições, situação que lhe causava profundo mal-estar, angústia e sofrimento psíquico.

Essa conduta da reclamada, consistente em impedir a reclamante de acessar as ferramentas necessárias ao desempenho de suas funções, configura modalidade de assédio moral por isolamento e esvaziamento funcional, prática reconhecida pela jurisprudência trabalhista como forma de pressão psicológica destinada a forçar o pedido de demissão ou a criar condições para a dispensa por justa causa, em manifesta violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho.

Em decorrência do ambiente de trabalho hostil, discriminatório e psicologicamente adoecedor, a reclamante desenvolveu quadro de ansiedade generalizada, com sintomas de palpitação, falta de ar e mal-estar geral, que se manifestavam especificamente no momento em que precisava se deslocar para o trabalho, conforme atestado pelo laudo psicológico elaborado pela Psicóloga Larissa Lúcia da Silva Tosetto, CRP 06/178605, e pelo relatório médico subscrito pela Dra. Danielle Ferreira Lonchiati, CRM 214618 SP, que diagnosticou a reclamante com CID F41.1 (transtorno de ansiedade generalizada) e F43.2 (transtorno de adaptação), prescrevendo tratamento com sertralina 50 mg/dia, além de acompanhamento psicoterápico.

O laudo psicológico é categórico ao afirmar que os sintomas de ansiedade da reclamante iniciaram-se após seu retorno da licença maternidade e que se manifestavam exclusivamente quando a reclamante precisava se dirigir ao ambiente de trabalho, não ocorrendo em nenhuma outra situação de saída de casa, o que demonstra de forma inequívoca o nexo causal entre as condições de trabalho impostas pela reclamada e o adoecimento psíquico da trabalhadora.

No período de outubro e novembro de 2024, a reclamante voltou a apresentar sucessivos atestados médicos em razão de diversas afecções, conforme detalhado na declaração emitida pela reclamada em 02 de dezembro de 2024, que registrou afastamentos por CID J06.9, J00, N39.0, N39, R42, R11, K52.9, K29.1 e B30, entre outros. Em 17 de novembro de 2024, atingido novamente o décimo sexto dia de afastamento, a reclamada emitiu nova Carta de Encaminhamento do SESMT para o INSS, com CID B30, encaminhando a reclamante para novo afastamento previdenciário.

A reclamante requereu novo benefício previdenciário em 11 de dezembro de 2024, tendo o INSS reconhecido novamente a incapacidade laborativa e concedido o Auxílio por Incapacidade Temporária sob o Número de Benefício 718.148.098-8, espécie 31, com início do pagamento a partir de 20 de janeiro de 2025 e cessação prevista para 26 de fevereiro de 2025, conforme Carta de Concessão e Comunicação de Decisão emitidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. O benefício foi concedido com renda mensal inicial de R\$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais).

Ocorre que, de forma absolutamente ilegal e temerária, enquanto a reclamante se encontrava em pleno gozo do benefício previdenciário por incapacidade temporária, devidamente afastada e reconhecida pelo INSS como incapaz para o trabalho, a reclamada procedeu à rescisão do contrato de trabalho da reclamante por JUSTA CAUSA, em 19 de fevereiro de 2025, sob o código JC2, conforme consta do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.

O Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho indica como causa do afastamento a "despedida por justa causa, pelo empregador", com data do aviso prévio em 19/02/2025 e data do afastamento em 19/02/2025, resultando em valor líquido de R\$ 0,00 (zero reais) para a reclamante, que ainda teve descontadas diversas verbas de seu TRCT, incluindo desconto de faltas injustificadas no valor de R\$ 1.506,13, co-participação em assistência médica no valor de R\$ 670,18, assistência médica de dependente no valor de R\$ 191,71, devolução de vale-transporte e outros descontos, totalizando deduções de R\$ 3.505,24 sobre um bruto de igual valor, resultando em pagamento líquido nulo à trabalhadora.

Ressalte-se que as faltas apontadas pela reclamada como justificativa para a justa causa correspondem, em sua grande maioria, a períodos em que a reclamante apresentou atestados médicos devidamente emitidos por profissionais de saúde habilitados, conforme documentação médica acostada aos autos, bem como ao período em que aguardava a concessão do segundo benefício previdenciário pelo INSS, situação que não pode ser imputada à reclamante como falta injustificada.

A demissão por justa causa de trabalhadora que se encontrava em gozo de benefício previdenciário por incapacidade temporária, reconhecida pelo próprio órgão previdenciário como incapaz para o trabalho, é manifestamente nula de pleno direito, configurando violação frontal ao artigo 118 da Lei nº 8.213/91, que assegura ao segurado que sofreu acidente de trabalho a garantia de emprego pelo prazo mínimo de doze meses após a cessação do auxílio-doença acidentário, bem como ao artigo 60 da mesma lei, que veda a dispensa do empregado durante o período de percepção do benefício por incapacidade temporária.

Ademais, a conduta da reclamada ao longo de todo o período contratual, consistente em assediar moralmente a reclamante em razão de sua gravidez, questionar a veracidade de seus atestados médicos, impedi-la de acessar as ferramentas de trabalho após o retorno da licença maternidade e, por fim, demiti-la por justa causa enquanto se encontrava em gozo de benefício previdenciário, configura conduta ilícita grave que causou danos morais de elevada monta à reclamante, os quais devem ser reparados na forma da lei.

II – DO DIREITO

DA NULIDADE DA DISPENSA POR JUSTA CAUSA E DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA

A dispensa por justa causa aplicada à reclamante é manifestamente nula, por múltiplos fundamentos jurídicos que se passam a expor.

O artigo 60 da Lei nº 8.213/91 estabelece que o auxílio por incapacidade temporária será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. A concessão do benefício previdenciário pelo INSS implica reconhecimento oficial da incapacidade laborativa do trabalhador, de modo que a dispensa durante o período de percepção do benefício é incompatível com a própria natureza do instituto.

O artigo 118 da Lei nº 8.213/91 dispõe que o segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. A Súmula nº 378 do Tribunal Superior do Trabalho, em seu item II, estabelece que são pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a quinze dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego.

O laudo psicológico e o relatório médico acostados aos autos demonstram de forma inequívoca que o adoecimento psíquico da reclamante guarda nexos causais diretos com as condições de trabalho impostas pela reclamada, caracterizando doença de natureza ocupacional equiparada a acidente de trabalho nos termos do artigo 20 da Lei nº 8.213/91, que equipara ao acidente de trabalho a doença profissional e a doença do trabalho, assim entendida aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente.

Nesse sentido, o artigo 20, inciso II, da Lei nº 8.213/91 considera doença do trabalho a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. O transtorno de ansiedade generalizada (CID F41.1) e o transtorno de adaptação (CID F43.2) diagnosticados na reclamante decorrem diretamente do ambiente de trabalho hostil e das práticas de assédio moral perpetradas pela reclamada, conforme atestado pelos profissionais de saúde que a acompanharam.

A Orientação Jurisprudencial nº 375 da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho estabelece que a dispensa do empregado portador de doença grave que suscite estigma ou preconceito é presumidamente discriminatória, nos termos da Lei nº 9.029/95 e da Súmula nº 443 do TST, que presume discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito.

Ainda que assim não fosse, a dispensa por justa causa aplicada à reclamante é nula por ausência dos requisitos legais que a autorizam. O artigo 482 da CLT elenca taxativamente as hipóteses que autorizam a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador por justa causa, sendo imprescindível que a falta grave seja atual, grave, devidamente comprovada e que tenha sido precedida de imediata punição, sob pena de configurar perdão tácito. As faltas apontadas pela reclamada como fundamento da justa causa correspondem, em sua esmagadora maioria, a ausências justificadas por atestados médicos regulares, cuja desconsideração pela reclamada configura ato ilícito.

O artigo 473 da CLT estabelece que o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário nos casos de afastamento por motivo de doença, devidamente comprovado por atestado médico. A reclamante apresentou regularmente os atestados médicos exigidos, os quais foram sistematicamente desrespeitados pela reclamada, que computou as ausências como faltas injustificadas e as utilizou como fundamento para a dispensa por justa causa, em flagrante violação ao ordenamento jurídico trabalhista.

Reconhecida a nulidade da dispensa por justa causa, impõe-se sua conversão em dispensa sem justa causa, com o pagamento de todas as verbas rescisórias correspondentes, acrescidas da indenização pelo período de estabilidade provisória não observado, nos termos do artigo 118 da Lei nº 8.213/91 e da Súmula nº 396 do Tribunal Superior do Trabalho.

DO ASSÉDIO MORAL E DO DANO MORAL

O assédio moral no ambiente de trabalho consiste na exposição do trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas, durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções, sendo mais comuns em relações hierárquicas autoritárias e assimétricas, em que predominam condutas negativas, relações desumanas e aéticas de longa duração, de um ou mais chefes dirigidas a um ou mais subordinados, desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de trabalho e a organização, forçando-a a desistir do emprego.

A conduta da reclamada ao longo de todo o período contratual preenche todos os requisitos caracterizadores do assédio moral, quais sejam: a repetição e continuidade das condutas abusivas, o caráter intencional da conduta patronal, a existência de relação de poder entre as partes e o resultado danoso para a saúde física e psíquica da trabalhadora.

O artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal consagra a dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. O artigo 7º, inciso XXII, da Carta Magna assegura ao trabalhador a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. O artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

O artigo 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O artigo 927 do mesmo diploma legal impõe a obrigação de reparar o dano àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem.

A responsabilidade civil do empregador por danos morais causados ao empregado em razão de assédio moral praticado no ambiente de trabalho é objetiva, nos termos do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem, ou, alternativamente, subjetiva, com fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil, bastando a comprovação da conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre ambos.

No caso em apreço, o nexo causal entre as condutas abusivas da reclamada e o adoecimento psíquico da reclamante está cabalmente demonstrado pelo laudo psicológico da Psicóloga Larissa Lúcia da Silva Tosetto, CRP 06/178605, e pelo relatório médico da Dra. Danielle Ferreira Lonchiati, CRM 214618 SP, que atestam que os sintomas de ansiedade generalizada e transtorno de adaptação da reclamante iniciaram-se após seu retorno da licença maternidade e guardam relação direta com o ambiente de trabalho hostil imposto pela reclamada.

A discriminação sofrida pela reclamante em razão de sua gravidez configura, ademais, violação à Lei nº 9.029/95, que proíbe a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho, ou de sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros, constituindo crime, nos termos do artigo 1º da referida lei.

O artigo 10, inciso II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Embora a dispensa da reclamante tenha ocorrido após o período de estabilidade gestacional, as condutas discriminatórias praticadas durante a gestação e após o retorno da licença maternidade configuram violação autônoma ao princípio da não discriminação e ao direito à dignidade no trabalho.

DAS VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS

Reconhecida a nulidade da dispensa por justa causa e sua conversão em dispensa sem justa causa, são devidas à reclamante as seguintes verbas rescisórias, com fundamento nos artigos 477, 478, 479 e 480 da CLT, bem como nas demais disposições legais pertinentes: saldo de salário pelos dias efetivamente trabalhados no mês da rescisão; aviso prévio indenizado proporcional ao tempo de serviço, nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.506/2010, correspondente a trinta dias acrescidos de três dias por ano de serviço completo; décimo terceiro salário proporcional ao período trabalhado no ano da rescisão; férias vencidas e proporcionais acrescidas do terço constitucional previsto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal; liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço com a multa de quarenta por cento sobre o saldo da conta vinculada, nos termos do artigo 18, parágrafo 1º, da Lei nº 8.036/90; e indenização pelo período de estabilidade provisória não observado, correspondente aos salários do período compreendido entre a data da dispensa e o término da estabilidade de doze meses após a cessação do benefício previdenciário.

DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

O artigo 15 da Lei nº 8.036/90 impõe ao empregador a obrigação de depositar mensalmente, em conta vinculada, o valor correspondente a oito por cento da remuneração paga ou devida ao empregado. A reclamante tem direito ao levantamento de todos os depósitos do FGTS realizados durante o período contratual, acrescidos da multa rescisória de quarenta por cento sobre o saldo da conta vinculada, nos termos do artigo 18, parágrafo 1º, da Lei nº 8.036/90, em razão da dispensa sem justa causa ora reconhecida.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A reclamante declara, para os fins do artigo 99 do Código de Processo Civil e do artigo 790, parágrafo 3º, da CLT, que não possui condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, razão pela qual requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência:

a) A concessão dos benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 790, parágrafo 3º, da CLT e do artigo 99 do Código de Processo Civil, em razão da hipossuficiência econômica da reclamante, declarada nos termos da lei;

b) A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DISPENSA POR JUSTA CAUSA aplicada em 19 de fevereiro de 2025, com sua conversão em dispensa sem justa causa, por ausência dos requisitos legais que a autorizam e por ter sido aplicada durante o período de gozo de benefício previdenciário por incapacidade temporária, nos termos dos artigos 482 e 483 da CLT e do artigo 60 da Lei nº 8.213/91;

c) O RECONHECIMENTO DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA da reclamante, nos termos do artigo 118 da Lei nº 8.213/91 e da Súmula nº 378 do Tribunal Superior do Trabalho, em razão do nexo causal entre o adoecimento psíquico da reclamante e as condições de trabalho impostas pela reclamada, com a consequente condenação da reclamada ao pagamento de INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DO PERÍODO DE ESTABILIDADE, correspondente aos salários e demais vantagens do período compreendido entre a data da dispensa e o término da estabilidade de doze meses após a cessação do benefício previdenciário, no valor estimado de R\$ 18.216,00 (dezoito mil duzentos e dezesseis reais), calculado com base no salário mensal de R\$ 1.518,00 pelo período de doze meses;

d) O pagamento do SALDO DE SALÁRIO referente aos dias efetivamente trabalhados no mês de fevereiro de 2025, calculado proporcionalmente ao salário contratual de R\$ 1.412,00;

e) O pagamento do AVISO PRÉVIO INDENIZADO proporcional ao tempo de serviço, nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.506/2010, correspondente a trinta dias acrescidos de três dias por ano de serviço completo, calculado sobre o salário contratual de R\$ 1.412,00, no valor estimado de R\$ 1.553,20 (um mil quinhentos e cinquenta e três reais e vinte centavos);

f) O pagamento do DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO proporcional ao período trabalhado no ano de 2025, calculado sobre o salário contratual de R\$ 1.412,00, nos termos do artigo 1º da Lei nº 4.090/62;

g) O pagamento das FÉRIAS VENCIDAS referentes ao período aquisitivo de 14/09/2023 a 13/09/2024, acrescidas do terço constitucional, no valor de R\$ 1.882,67 (um mil oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), conforme apurado no TRCT, bem como das FÉRIAS PROPORCIONAIS referentes ao período aquisitivo de 14/09/2024 até a data da rescisão, acrescidas do terço constitucional, nos termos do artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal;

h) A LIBERAÇÃO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO com a multa rescisória de quarenta por cento sobre o saldo da conta vinculada, nos termos do artigo 18, parágrafo 1º, da Lei nº 8.036/90, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de todos os depósitos do FGTS não realizados ou realizados a menor durante o período contratual, acrescidos de correção monetária e juros de mora;

i) A condenação da reclamada ao pagamento de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em razão do assédio moral sofrido pela reclamante durante todo o período contratual, consistente em tratamento discriminatório em razão da gravidez, questionamento sistemático da veracidade dos atestados médicos apresentados

Nestes termos,
Pede deferimento.

Cidade, 6 de março de 2026.

Fábio Lima da Silva
OAB/XX 00000

